

ООО «Платинум Агро Групп»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ПОЛОЖЕНИЕ

24.06.2026 N 1

Минск

об обработке и защите персональных данных

Е.С.Щербич

24.06.2026

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Трудовым кодексом Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», Указом Республики Беларусь от 28.10.2021 № 422 «О мерах по защите персональных данных», иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, определяет цели, принципы, условия и правила обработки персональных данных в ООО «Платинум Агро Групп», меры по обеспечению режима их защиты, права и обязанности субъектов персональных данных, а также права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих обработку персональных данных.

1.2. Положение является локальным правовым актом ООО «Платинум Агро Групп», обязательным для соблюдения и исполнения работниками, а также иными лицами, участвующими в обработке персональных данных в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, касающиеся случаев обработки персональных данных:

физическими лицами в процессе исключительно личного, семейного, домашнего и иного подобного их использования, не связанного с профессиональной или предпринимательской деятельностью;

отнесенных в установленном порядке к государственным секретам.

1.4. Руководители ООО «Платинум Агро Групп», в том числе руководители структурных подразделений организации, несут персональную ответственность за обработку персональных данных, выполнение работниками требований законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов ООО «Платинум Агро Групп» в области обработки персональных данных.

1.5. В настоящем Положении используются понятия и определения согласно Закону Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных».

1.6. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с настоящим Положением под роспись.

1.7. Типовые формы документов, необходимых для обработки персональных данных, утверждены настоящим Положением. Работники

ООО «Платинум Агро Групп» обязаны оформлять документы по утвержденным формам.

ГЛАВА 2

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. ООО «Платинум Агро Групп» является оператором, самостоятельно или совместно с другими лицами, организует и (или) осуществляет обработку персональных данных работников и других субъектов персональных данных.

2.2. Персональные данные субъектов персональных данных обрабатываются в следующих целях:

- соблюдения законодательства Республики Беларусь;

- выполнения функций, полномочий и обязанностей, возложенных на ООО «Платинум Агро Групп» законодательством Республики Беларусь и Уставом;

- выполнения трудовых договоров (контрактов) с работниками;

- содействия работникам в обучении и оформлении банковских карт для получения работниками доходов в виде заработной платы и др.;

- предоставления родственникам работников льгот и компенсаций;

- рассмотрения возможности трудоустройства кандидатов;

- ведения кадрового делопроизводства;

- проверки кандидатов (в том числе их квалификации и опыта работы);

- организации и сопровождении деловых поездок;

- проведения мероприятий и обеспечения участия в них субъектов персональных данных;

- обеспечения безопасности, сохранения материальных ценностей и предотвращения правонарушений;

- выпуска доверенностей и иных уполномочивающих документов;

- ведения переговоров, заключения и исполнения договоров;

- проверки контрагента;

- обработки обращений, заявок претензионного характера и информации по направлению деятельности;

- иные цели, направленные на обеспечение соблюдения трудовых договоров, законов и иных нормативных правовых актов.

2.3. Персональные данные обрабатываются исключительно для достижения одной или нескольких указанных законных целей. Если персональные данные были собраны и обрабатываются для достижения определенной цели, для использования этих данных в других целях необходимо поставить в известность об этом субъекта персональных данных и, в случае необходимости, получить новое согласие на обработку.

2.4. Персональные данные могут обрабатываться в иных целях, если это необходимо в связи с обеспечением соблюдения законодательства.

ГЛАВА 3

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. ООО «Платинум Агро Групп» обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов:

- работников и бывших работников;
- членов семьи работников;
- кандидатов (соискателей) на рабочие места;
- работников и иных представителей контрагентов - юридических лиц;
- контрагентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- иных субъектов, взаимодействие которых с оператором создает необходимость обработки персональных данных.

ГЛАВА 4

СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Состав персональных данных, обрабатываемых в ООО «Платинум Агро Групп»

- фамилия, собственное имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);

- число, месяц, год рождения;

- пол;

- место рождения;

- сведения о гражданстве (подданстве), в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства;

- вид, серия, номер, код документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование (код) органа, выдавшего его;

- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;

- номера рабочих, домашних (стационарных) телефонов или сведения о других способах связи;

- реквизит свидетельства социального страхования;

- реквизиты свидетельства о браке, о рождении детей, об изменении имени и т.п.;

- сведения о семейном положении, составе семьи и близких родственников, обрабатываемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- сведения о трудовой деятельности;

- сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;

- сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные учреждения окончил, номера документов об образовании (обучении), специальность по документу об образовании, квалификация);

- сведения об ученой степени;

- сведения о владении иностранными языками;

- фотография работника;

- сведения, содержащиеся в трудовом договоре (контракте), дополнительных соглашениях и приложениях к нему;

сведения о наличии или отсутствии судимости – только кандидатов для приема на работу (соискателей) – в случаях, определенных законодательством;

сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;

сведения о переподготовке и (или) повышении квалификации;

результаты медицинского обследования (осмотра) работника на предмет годности к выполнению трудовых обязанностей;

сведения о трудовых и социальных отпусках;

сведения о заработной плате, реквизиты банковского счета для перечисления заработной платы и социальных выплат;

сведения об инвалидности;

другие персональные данные, необходимые для обеспечения реализации целей обработки, указанных в главе 2 настоящего Положения.

4.2. Содержание и объем персональных данных каждой категории субъектов определяется необходимостью достижения конкретных целей их обработки, а также необходимостью ООО «Платинум Агро Групп» реализовать свои права и обязанности, а также права и обязанности соответствующего субъекта.

4.3. Персональные данные работников и бывших работников включают:

фамилию, имя, отчество;

дату и место рождения;

пол;

гражданство;

изображение (фотография);

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.);

сведения о семейном положении и составе семьи с указанием фамилий, имен и отчеств членов семьи, даты рождения, места работы и/или учебы;

сведения о регистрации по месту жительства (месту пребывания);

сведения о месте фактического проживания;

сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и повышении квалификации;

сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, награждений и (или) дисциплинарных взысканий;

данные о регистрации брака;

сведения о воинском учете;

сведения об инвалидности;

номер и серия страхового свидетельства государственного социального страхования;

сведения медицинского характера (в случаях, предусмотренных законодательством);

сведения о социальных льготах и выплатах;

контактные данные (включая номера рабочего, домашнего и/или мобильного телефона, электронной почты и др.);

иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями законодательства;

4.4. персональные данные членов семьи работников включают:

фамилию, имя, отчество;

степень родства;

дату рождения;

иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с требованиями законодательства.

4.5. Персональные данные кандидатов (соискателей) на рабочие места включают:

фамилию, имя, отчество;

пол;

дату и место рождения;

гражданство;

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.);

сведения о семейном положении и составе семьи с указанием фамилий, имен и отчеств членов семьи, даты рождения, места работы и (или) учебы;

сведения о регистрации по месту жительства (месту пребывания);

сведения о месте фактического проживания;

номер и серия страхового свидетельства государственного социального страхования;

данные об образовании, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, ученой степени, ученом звании;

сведения о трудовой деятельности (включая стаж и опыт работы, данные о занятости с указанием должности, подразделения, сведений о работодателе и др.);

специальность, профессия, квалификация;

сведения о воинском учете;

сведения медицинского характера (в случаях, предусмотренных законодательством);

изображение (фотография);

контактные данные (включая номера домашнего и/или мобильного телефона, электронной почты и др.);

иные данные, которые могут быть указаны в резюме и сопроводительных письмах.

4.6. Персональные данные работников и иных представителей контрагентов - юридических лиц включают:

фамилию, имя, отчество;

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.);

контактные данные (включая номера рабочего, домашнего и (или) мобильного телефона, электронной почты и др.);

занимаемую должность;

иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и обязанностей между ООО «Платинум Агро Групп» и контрагентом.

4.7. Персональные данные контрагентов - физических лиц включают:

фамилию, имя, отчество;

дата и место рождения;

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, - дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.);

сведения о регистрации по месту жительства (месту пребывания);

номер и серия страхового свидетельства государственного социального страхования;

номер расчетного счета;

идентификационный номер налогоплательщика;

контактные данные (включая номера домашнего и (или) мобильного телефона, электронной почты и др.);

иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и обязанностей между ООО «Платинум Агро Групп» и контрагентом.

4.8. Персональные данные потребителей включают:

фамилию, имя, отчество;

контактные данные;

сведения о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;

сведения о фактическом месте проживания;

иные данные, необходимые для регистрации и анализа обращений (претензий).

4.9. Персональные данные иных субъектов включают:

фамилию, имя, отчество;

контактные данные (включая номера домашнего и (или) мобильного телефона, электронной почты и др.);

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.);

сведения о регистрации по месту жительства (месту пребывания);

сведения о фактическом месте проживания;

номер и серию страхового свидетельства государственного социального страхования;

данные об образовании, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, ученой степени, ученом звании;

иные данные, необходимые для исполнения взаимных прав и обязанностей между ООО «Платинум Агро Групп» и контрагентом.

4.10. Документы, содержащие персональные данные:

личный листок по учету кадров, автобиография, которые заполняются при приеме на работу в соответствии с требованиями законодательства;
копия документа, удостоверяющего личность;
личная карточка работника формы Т-2 (при ее наличии);
трудовая книжка или ее копия;
копия свидетельства о заключении брака, рождении детей, изменении имени;
документы воинского учета;
копии документов об образовании или документ об обучении, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы;
копии документов обязательного социального страхования;
данные страхового свидетельства;
характеристика;
трудовой договор (контракт);
оригиналы и копии приказов по личному составу (прием, перевод, увольнение, отпуска и т.д.);
оригиналы и копии приказов по основной деятельности;
материалы по повышению квалификации и переподготовке, аттестации;
копии отчетов, направляемых в отделы статистики;
декларация о доходах и имуществе и документы, приложенные к ней;
медицинская справка о состоянии здоровья;
индивидуальная программа реабилитации инвалида (для инвалидов);
другие документы, содержащие персональные данные.

ГЛАВА 5

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Обработка персональных данных субъектов основывается на следующих принципах:

персональные данные обрабатываются в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными актами законодательства;

обработка персональных данных должна быть соразмерна заявленным целям их обработки и обеспечивать на всех этапах такой обработки справедливое соотношение интересов всех заинтересованных лиц;

персональные данные обрабатываются с согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными актами;

обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка персональных данных, не совместимая с первоначально заявленными целями их обработки;

содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;

обработка персональных данных должна носить прозрачный характер. В этих целях субъекту персональных данных в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», предоставляется соответствующая информация, касающаяся обработки его персональных данных;

оператор обязан принимать меры по обеспечению достоверности обрабатываемых им персональных данных, при необходимости обновлять их;

хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки персональных данных;

не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой.

ГЛАВА 6

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Общие правила:

6.1.1. Персональные данные обрабатываются путем смешанной (как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации) обработки, в том числе с использованием внутренней сети и сети Интернет.

6.1.2. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, основным условием обработки персональных данных является получение согласия соответствующего субъекта персональных данных в соответствии с требованиями законодательства.

6.1.3. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя:

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется);

дату рождения;

идентификационный номер, а в случае отсутствия такого номера - номер документа, удостоверяющего его личность;

подпись субъекта персональных данных.

Если цели обработки персональных данных не требуют обработки информации, эта информация не обрабатывается оператором при получении согласия субъекта персональных данных.

6.1.4. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, за исключением специальных персональных данных, не требуется в следующих случаях:

для целей ведения административного и (или) уголовного процесса, осуществления оперативно-розыскной деятельности;

для осуществления правосудия, исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов;

в целях осуществления контроля (надзора) в соответствии с законодательными актами;

при реализации норм законодательства в области национальной безопасности, о борьбе с коррупцией, о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

при реализации норм законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутата местного Совета депутатов;

для ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах для целей государственного социального страхования, в том числе профессионального пенсионного страхования;

при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в процессе трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством;

для осуществления нотариальной деятельности;

при рассмотрении вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь, предоставлением статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь;

в целях назначения и выплаты пенсий, пособий;

для организации и проведения государственных статистических наблюдений, формирования официальной статистической информации;

в научных или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания персональных данных;

при осуществлении учета, расчета и начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, платы за пользование жилым помещением и возмещения расходов на электроэнергию, платы за другие услуги и возмещения налогов, а также при предоставлении льгот и взыскании задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги, плате за пользование жилым помещением и возмещению расходов на электроэнергию;

при получении персональных данных оператором на основании договора, заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях совершения действий, установленных этим договором;

при обработке персональных данных, когда они указаны в документе, адресованном оператору и подписанном субъектом персональных данных, в соответствии с содержанием такого документа;

для осуществления законной профессиональной деятельности журналиста и (или) деятельности средства массовой информации, организации, осуществляющей издательскую деятельность, направленных на

защиту общественного интереса, представляющего собой потребность общества в обнаружении и раскрытии информации об угрозах национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения и окружающей среде, информации, влияющей на исполнение своих обязанностей государственными должностными лицами, занимающими ответственное положение, общественными деятелями, за исключением случаев, предусмотренных гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса;

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

в отношении распространенных ранее персональных данных до момента заявления субъектом персональных данных требований о прекращении обработки распространенных персональных данных, а также об их удалении при отсутствии иных оснований для обработки персональных данных, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными актами;

в случаях, когда обработка персональных данных является необходимой для исполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами;

в случаях, когда Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными актами прямо предусматривается обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных.

6.1.5. Обработка специальных персональных данных без согласия субъекта персональных данных запрещается, за исключением следующих случаев:

если специальные персональные данные сделаны общедоступными персональными данными самим субъектом персональных данных;

при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в процессе трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством;

при обработке общественными объединениями, политическими партиями, профессиональными союзами, религиозными организациями персональных данных их учредителей (членов) для достижения уставных целей при условии, что эти данные не подлежат распространению без согласия субъекта персональных данных;

в целях организации оказания медицинской помощи при условии, что такие персональные данные обрабатываются медицинским, фармацевтическим или иным работником здравоохранения, на которого возложены обязанности по обеспечению защиты персональных данных и в соответствии с законодательством распространяется обязанность сохранять врачебную тайну;

для осуществления правосудия, исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, совершения исполнительной надписи, оформления наследственных прав;

для целей ведения административного и (или) уголовного процесса, осуществления оперативно-розыскной деятельности;

в случаях, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством, законодательством в области национальной безопасности, об обороне, о борьбе с коррупцией, о борьбе с терроризмом и противодействии экстремизму, о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, о Государственной границе Республики Беларусь, о гражданстве, о порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь, о статусе беженца, дополнительной защите, убежище и временной защите в Республике Беларусь;

в целях обеспечения функционирования единой государственной системы регистрации и учета правонарушений;

в целях ведения криминалистических учетов;

для организации и проведения государственных статистических наблюдений, формирования официальной статистической информации;

для осуществления административных процедур;

при документировании населения;

для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

в случаях, когда обработка специальных персональных данных является необходимой для исполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами;

в случаях, когда Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными актами прямо предусматривается обработка специальных персональных данных без согласия субъекта персональных данных.

Обработка специальных персональных данных допускается лишь при условии принятия комплекса мер, направленных на предупреждение рисков, которые могут возникнуть при обработке таких персональных данных для прав и свобод субъектов персональных данных.

6.2. Сбор персональных данных.

6.2.1. Источником информации обо всех персональных данных является непосредственно субъект персональных данных.

6.2.2. Если иное не установлено Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», ООО «Платинум Агро Групп» вправе получать персональные данные субъекта персональных данных от третьих лиц только при уведомлении об этом субъекта либо при

наличии письменного согласия субъекта на получение его персональных данных от третьих лиц.

6.2.3. Уведомление субъекта персональных данных о получении его персональных данных от третьих лиц должно содержать:

наименование Оператора и адрес его местонахождения;
цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
предполагаемых пользователей персональных данных;
установленные законом права субъекта персональных данных;
источник получения персональных данных.

6.3. Хранение персональных данных.

6.3.1. При хранении персональных данных должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных.

6.3.2. Документы, включающие в себя персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, находятся в местах с ограниченным доступом в условиях, которые обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа.

6.3.3. Персональные данные, хранящиеся в электронном виде, защищаются от несанкционированного доступа с помощью специальных технических и программных средств защиты.

6.3.4. Персональные данные должны храниться в форме, позволяющей идентифицировать субъекта персональных данных, но не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если иной срок не установлен законодательством Республики Беларусь или договором, стороной которого, является субъект персональных данных.

6.3.5. Если иное не предусмотрено законодательством, обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки, в случае утраты необходимости в достижении этих целей или по истечении сроков их хранения.

6.3.6. Уничтожение или обезличивание персональных данных должно производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных.

6.3.7. При необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

6.4. Использование.

6.4.1. Персональные данные обрабатываются и используются для целей, указанных в главе 2 Положения.

6.4.2. Доступ к персональным данным предоставляется только тем работникам ООО «Платинум Агро Групп», служебные обязанности которых предполагают работу с персональными данными, и только на период,

необходимый для работы с соответствующими данными. Перечень таких лиц определяется ООО «Платинум Агро Групп».

6.4.3. Если необходимо предоставить доступ к персональным данным работникам, не входящим в перечень лиц с доступом к персональным данным, им может быть предоставлен временный доступ к ограниченному кругу персональных данных по распоряжению директора ООО «Платинум Агро Групп». Соответствующие работники должны быть ознакомлены под подпись со всеми локальными правовыми актами ООО «Платинум Агро Групп» в области персональных данных. Подписывая согласие при приеме на работу они берут на себя также обязательства о соблюдении установленного порядка обработки персональных данных.

6.4.4. Работники, обрабатывающие персональные данные без использования средств автоматизации, информируются (в том числе путем ознакомления с настоящим Положением) о факте обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных законодательством и настоящим Положением.

6.4.5. Работникам ООО «Платинум Агро Групп», не имеющим надлежащим образом оформленного допуска, доступ к персональным данным запрещается.

6.4.6. При необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных персональные данные, подлежащие распространению или использованию, копируются способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных.

6.4.7. Уточнение персональных данных при их обработке без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

6.5. Передача.

6.5.1. Передача персональных данных субъектов третьим лицам допускается в минимально необходимых объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных.

6.5.2. Передача персональных данных третьим лицам, в том числе в коммерческих целях, допускается только при наличии согласия субъекта либо иного законного основания.

6.5.3. При передаче персональных данных третьим лицам субъект должен быть уведомлен о такой передаче, за исключением случаев, определенных законодательством, в частности, если:

субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных оператором, который получил от ООО «Платинум Агро Групп» соответствующие данные;

персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника;

персональные данные обрабатываются для статистических или иных исследовательских целей, для осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных.

6.5.4. Информация, содержащая персональные данные, должна передаваться способом, обеспечивающим защиту от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации.

6.5.5. Трансграничная передача персональных данных запрещается, если на территории иностранного государства не обеспечивается надлежащий уровень защиты прав субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда:

дано согласие субъекта персональных данных при условии, что субъект персональных данных проинформирован о рисках, возникающих в связи с отсутствием надлежащего уровня их защиты;

персональные данные получены на основании договора, заключенного (заключаемого) с субъектом персональных данных, в целях совершения действий, установленных этим договором;

персональные данные могут быть получены любым лицом посредством направления запроса в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

такая передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных или иных лиц, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

персональные данные обрабатываются в рамках исполнения международных договоров Республики Беларусь;

такая передача осуществляется органом финансового мониторинга в целях принятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в соответствии с законодательством;

получено соответствующее разрешение уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

6.5.6. Лица, получающие персональные данные, должны предупреждаться о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и с соблюдением режима конфиденциальности. ООО «Платинум Агро Групп» вправе требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.

6.5.7. В случаях, когда государственные органы имеют право запросить персональные данные, или персональные данные должны быть предоставлена в силу законодательства, а также в соответствии с запросом суда, соответствующая информация может быть им предоставлена в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

6.5.8. Все поступающие запросы должны передаваться лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в ООО «Платинум Агро Групп» для предварительного рассмотрения и согласования.

6.6. Поручение обработки.

6.6.1. ООО «Платинум Агро Групп» вправе поручить обработку персональных данных уполномоченному лицу.

6.6.2. В договоре между оператором и уполномоченным лицом, акте законодательства либо решении государственного органа должны быть определены:

- цели обработки персональных данных;

- перечень действий, которые будут совершаться с персональными данными уполномоченным лицом;

- обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных;

- меры по обеспечению защиты персональных данных в соответствии со ст.17 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных».

6.6.3. Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта персональных данных. Если для обработки персональных данных по поручению оператора необходимо получение согласия субъекта персональных данных, такое согласие получает оператор.

6.6.4. В случае если оператор поручает обработку персональных данных уполномоченному лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет оператор. Уполномоченное лицо несет ответственность перед оператором.

6.7. Защита.

6.7.1. Под защитой персональных данных понимается ряд правовых, организационных и технических мер, направленных на:

- обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;

- реализацию права на доступ к информации.

6.7.2. Для защиты персональных данных ООО «Платинум Агро Групп» принимает необходимые предусмотренные законом меры (включая, но не ограничиваясь):

ограничивает и регламентирует состав работников, функциональные обязанности которых требуют доступа к информации, содержащей персональные данные (в том числе путем использования паролей доступа к электронным информационным ресурсам);

обеспечивает условия для хранения документов, содержащих персональные данные, в ограниченном доступе;

организует порядок уничтожения информации, содержащей персональные данные, если законодательством не установлены требования по хранению соответствующих данных;

контролирует соблюдение требований по обеспечению безопасности персональных данных, в том числе установленных настоящим Положением (путем проведения внутренних проверок, установления специальных средств мониторинга и др.);

проводит расследование случаев несанкционированного доступа или разглашения персональных данных с привлечением виновных работников к ответственности, принятием иных мер;

внедряет программные и технические средства защиты информации в электронном виде;

обеспечивает возможность восстановления персональных данных модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

6.7.3. Для защиты персональных данных при их обработке в информационных системах ООО «Платинум Агро Групп» проводит необходимые предусмотренные законом мероприятия (включая, но не ограничиваясь):

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;

применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;

обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;

восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных.

6.7.4. В ООО «Платинум Агро Групп» назначены лица, ответственные за обработку персональных данных.

6.7.5. В ООО «Платинум Агро Групп» принимаются иные меры, направленные на обеспечение исполнения обязанностей в сфере персональных данных, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 7

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Субъект персональных данных вправе:

7.1.1. в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие посредством подачи оператору заявления в порядке, установленном ст.14 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», либо в форме, посредством которой получено его согласие;

7.1.2. получить информацию, касающуюся обработки своих персональных данных, содержащую:

наименование (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) и место нахождения (адрес места жительства (места пребывания)) оператора;

подтверждение факта обработки персональных данных оператором (уполномоченным лицом);

его персональные данные и источник их получения;

правовые основания и цели обработки персональных данных;

срок, на который дано его согласие;

наименование и место нахождения уполномоченного лица, которое является государственным органом, юридическим лицом Республики Беларусь, иной организацией, если обработка персональных данных поручена такому лицу;

иную информацию, предусмотренную законодательством;

7.1.3. требовать от оператора внесения изменений в свои персональные данные в случае, если они являются неполными, устаревшими или неточными. В этих целях субъект персональных данных подает оператору заявление в порядке, установленном ст.14 Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», с приложением соответствующих документов и (или) их заверенных в установленном порядке копий, подтверждающих необходимость внесения изменений в персональные данные;

7.1.4. получать от оператора информацию о предоставлении своих персональных данных третьим лицам один раз в календарный год бесплатно, если иное не предусмотрено Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными актами. Для получения указанной информации субъект персональных данных подает заявление оператору.

Заявление субъекта персональных данных должно содержать:

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания);

дату рождения субъекта персональных данных;

идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии такого номера - номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, в случаях, если эта информация указывалась субъектом персональных данных при даче своего согласия оператору или обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта персональных данных;

изложение сути требований субъекта персональных данных;

личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта персональных данных;

7.1.5. требовать от оператора бесплатного прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными актами. Для реализации указанного права субъект персональных данных подает оператору заявление в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»;

7.1.6. обжаловать действия (бездействие) и решения оператора, нарушающие его права при обработке персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.

7.2. Право субъекта на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.3. Все обращения субъектов или их представителей в связи с обработкой их персональных данных регистрируются в соответствующем журнале.

7.4. Субъект персональных данных обязан:

представлять ООО «Платинум Агро Групп» достоверные персональные данные;

своевременно сообщать ООО «Платинум Агро Групп» об изменениях и дополнениях своих персональных данных;

осуществлять свои права в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами ООО «Платинум Агро Групп» в области обработки и защиты персональных данных;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами ООО «Платинум Агро Групп» в области обработки и защиты персональных данных.

ГЛАВА 8

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ООО «Платинум Агро Групп»

8.1. ООО «Платинум Агро Групп» вправе:

устанавливать правила обработки персональных данных в ООО «Платинум Агро Групп», вносить изменения и дополнения в Положение, самостоятельно в рамках требований законодательства разрабатывать и

применять формы документов, необходимых для исполнения обязанностей оператора;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами ООО «Платинум Агро Групп» в области обработки и защиты персональных данных.

8.2. ООО «Платинум Агро Групп» обязано:

разъяснять субъекту персональных данных его права, связанные с обработкой персональных данных;

получать согласие субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными актами;

обеспечивать защиту персональных данных в процессе их обработки;

представлять субъекту персональных данных информацию о его персональных данных, а также о представлении его персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными актами;

вносить изменения в персональные данные, которые являются неполными, устаревшими или неточными, за исключением случаев, когда иной порядок внесения изменений в персональные данные установлен законодательными актами либо если цели обработки персональных данных не предполагают последующих изменений таких данных;

прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их удаление или блокирование (обеспечивать прекращение обработки персональных данных, а также их удаление или блокирование уполномоченным лицом) при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными актами;

уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о нарушениях систем защиты персональных данных незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней после того, как оператору стало известно о таких нарушениях, за исключением случаев, предусмотренных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных;

осуществлять изменение, блокирование или удаление недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных субъекта персональных данных по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, если иной порядок внесения изменений в персональные данные, их блокирования или удаления не установлен законодательными актами;

исполнять иные требования уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об устранении нарушений законодательства о персональных данных;

исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» и иными законодательными актами.

ГЛАВА 9

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Лица, виновные в нарушении Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», несут ответственность, предусмотренную законодательными актами.

9.2. Работники и иные лица, виновные в нарушении настоящего Положения, а также законодательства Республики Беларусь в области персональных данных, могут быть привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Беларусь, а также могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 10

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не закрепленные в настоящем Положении, регулируются законодательством Республики Беларусь.

10.2. В случае, если какая-либо норма Положения признается противоречащей законодательству, остальные положения, соответствующие законодательству, остаются в силе и являются действительными.

10.3. ООО «Платинум Агро Групп» имеет право по своему усмотрению изменять и (или) дополнять условия настоящего Положения без предварительного и (или) последующего уведомления субъектов персональных данных. Действующая редакция Положения постоянно доступна для ознакомления по месту нахождения организации по адресу: г. Минск, проспект Машерова, 9, помещение 1, комната 3, а также на сайте организации platinumagrogroup.by. При изменении юридического адреса (доменного имени сайта) организации настоящее Положение будет доступно для ознакомления по новому месту нахождения организации.